См. также:
ч.2 ГК РФ, ч.3 ГК РФ, ч.4 ГК РФ

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 10.06.2026)

ГК РФ Статья 428. Договор присоединения

КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 ст. 428 см. Постановление КС РФ от 02.07.2024 N 34-П.

1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла п. 2 ст. 428 см. Постановление КС РФ от 03.04.2023 N 14-П.

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

Как изменить или расторгнуть договор присоединения

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения.
(абзац введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла п. 3 ст. 428 см. Постановление КС РФ от 03.04.2023 N 14-П.

3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Новости

3 октября
Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

2 октября
Доплата госпошлины при увеличении суммы иска: проект об изменении порядка внесен в Госдуму

Не пропустите
Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

1 октября
Поправки об увеличении многих штрафов по КоАП РФ поступили депутатам на рассмотрение

30 сентября
ЦБ РФ советует банкам не затягивать с отменой приостановки использования электронных средств платежа

29 сентября
Президент ограничил доступ к некоторой информации о ТЭК

Все новости →